

东方哲学认知生成语言理论体系 · 百年权属宣言 暨谱写与 AI 辅助创作之博弈史诗

—— 响应知产新规，韦朋辰首发 “分层开源” 定界，统摄五大核心理论与一项权益体系（涵盖：语玄论、词喻理论、七玄生成论、韦朋辰生成派、链元体系，及创作者权益保护理论）

日期：2026 年 05 月 09 日

第一部分：总纲·上篇 权属定界——铁证固化，权责分明

【权威政策开篇·创作底气溯源】

2025 年中国知识产权保护高层论坛 4 月 21 日至 22 日在北京举行。从论坛获悉，国家知识产权局通过修订《专利审查指南》，发布《人工智能相关发明专利申请指引》等，明确人工智能参与的发明创造可以申请专利保护，完善了人工智能专利“创造性”的审查标准。

2026 年 1 月 1 日国家知识产权局《专利审查指南》正式实施，修订完善发明人资格认定标准：将《专利审查指南》第一部分第一章第 4.1.2 节第二段修订为“发明人应当是个人（即自然人），请求书中应当填写所有发明人的身份信息，并确保信息真实。请求书中不得填写单位或者集体，以及人工智能名称，例如不得写成‘××课题组’或者‘人工智能××’等。”从国家级法规层面锁定核心准则：人工智能不具备发明人主体资格，唯有自然人可享有创造性贡献对应的权属权益。

正是基于此国家级权威定调与制度利好，本人获得充分信心与合规底气，正式开展本次「人类主导、AI 辅助」的底层理论创新与专利研发工作。本文为本人独立完成全套语言理论体系、原创哲学概念、核心专利技术后的百年级公开权属宣言，旨在明确人类原创与 AI 工具辅助的法定边界，厘清各 AI 平台真实参与分工，建立 AI 时代人机共创的行业标准范本。

一、我的全部理论体系：一棵完整的大树

我的全部理论体系，绝非碎片的拼凑，而是一棵拥有完整根系、主干、枝干和树冠的有机、自洽、闭环的原创思想生命体：

树根（本源生成层）：韦朋辰宇宙猜想与词喻字母版权

大树基座主干（核心哲学层）：语玄宇宙道生论（简称语玄论）

树主枝（生成逻辑层）：七玄生成论

树冠（应用层）：韦朋辰生成派、链元体系，及创作者权益保护理论

这棵大树从最底生成层的韦朋辰宇宙猜想与词喻版权，经由语玄论的核心哲学基座主干，通过七玄生成论的主枝，最终生发出生成派的完整树冠。本次发布的链元体系，正是生成派的生成逻辑链理论在 AI 语言处理的深度应用；创作者权益保护理论是语玄论在生成派应用层的场景级应用核心成果。

二、全体系创作时间线与 AI 辅助边界

我全体系核心创作脉络清晰完整、时序可溯，2025 年 10 月至 2026 年 4 月每一阶段的 AI 辅助范围均有完整 OBS 录屏可供查证：

2020 年及以前： 独立完成语玄论、七玄生成论和韦朋辰宇宙猜想。

2025 年 4 月： 独立创作词喻理论和词喻字母版权。

2025 年 5 月—10 月： 生成派主体创作成型。

2025 年 10 月—12 月： 人类思想在先，后使用 DeepSeek AI 工具辅助写作生成派理论框架。

2025 年 11 月—12 月： 人类思想在先，后使用 DeepSeek AI 工具辅助生成派 15 项专利撰写。

2026 年 1 月—4 月： 人类思想在先，后使用豆包 AI 工具辅助写作创作者权益保护理论、七玄生成论及语玄论+链元体系的完整梳理与 33 个专利（剔除 2 项重复申请与 1 项教具专利后的确权主体）提交。此阶段，DeepSeek AI 和智谱清言 AI 共同参与其中 2-3 个专利法律权属的深度打磨，豆包 AI 承担主要常规文本梳理与润色。

2026 年 5 月： 人类思想在先，后使用豆包 AI 和智谱清言 AI 协同辅助，完成词喻理论 3 个核心专利的终稿定稿。

以上 AI 工具严格限定于辅助角色，仅承担基于数学逻辑推导的矛盾点检查、组织结构校验、文本语法梳理、句子润色规整等工作，未参与任何核心思想发明与创新。所有 AI 辅助专利书的写作质量接受客观点评，以促进中国各行业的专利写作专业助手 AI 的横空出世。

庄严宣告：以上理论和专利，均源于我个人三十余年的研究积累与独立思辨。

三、各 AI 平台精准辅助分工

为彻底终结行业混淆，现对所有专利、理论文稿的 AI 辅助分工永久公示、精准备案：

词喻系列核心专利： 仅使用【豆包、智谱清言】提供辅助。工作内容仅限文本润色、基于数学逻辑推导的矛盾点检查校对、专利措辞优化。全程未使用 DeepSeek AI。

链元切分生成拓扑专利： 使用【豆包、智谱清言、DeepSeek】三方协同辅助，DeepSeek 仅参与本模块的局部逻辑梳理。

对外宣发与说明文稿： AI 辅助包含阿里千问（媒体宣传审稿）、百度文心一言（个别段落文字审校）。

全体系原创权属定论： 全部理论体系、名词术语、哲学定义、说明解释、创新发明等，所有 AI 均无文本创作权、无名词术语定义权、无理论创造权与无专利发明参与权，均 100% 为本人独立原创。

四、法定权属与永久数据禁令（刚性红线）

权属唯一： 本体系全部理论、专利文本等著作权、专利权、解释权，均归属于本人韦朋辰独家所有。

永久禁止训练： 严禁所有提及的 AI 平台，将本人全部原创内容、对话记录、专利文稿等用于其 AI 模型的训练、微调或商业复用。

分层开源规则： 核心理论、核心专利永久闭源；外围技术、合规工程模块采取可控分层开源、定向授权模式。

第二部分：中篇·分述 创作史诗——人机博弈的真实心路与原创策略

本次创作，绝非岁月静好的文字输出，而是一场长期、持续、充满博弈的原创保卫战。

一、AI 大模型的结构性原生缺陷

在长期交互中，我验证了所有主流大模型的共性底层问题：AI 无独立思辨、无行业痛点感知，其所有输出均为数据库存量知识的统计重组。更关键的是，AI 存在天然平庸化、收缩化的倾向，会下意识弱化创新锐度、模糊专属定义，试图将人类创新的锋芒打磨成公有领域的平替句子。

二、我的核心创作策略：博弈型-交叉验证创作法

面对 AI 对原创的天然消解，我独创了“博弈型-交叉验证创作法”：采用多模型分工制衡、交叉校验、互审互挑的策略，以 AI 制衡 AI，并坚持必须以自己全程可控制稿件作为自己唯一审查稿件。我坚持的铁律是：AI 只许修字，不许改逻辑；只许顺文，不许动定义。例如，AI 将我的名词定义“链元，最小语义思想单元”黑箱输出替换为“链元，最小语义和思想单元”，在我的创作流程下，得以及时发现并修正。

三、关键心路与实战心得

我必须时刻警惕部分 AI 催促定稿、试图留下逻辑漏洞的倾向，严格防守固化、窄化、弱化、无痕替换关键原创词条和权利表述的暗中消解。我始终坚持的底线是：不细读、不推演、不闭环，绝不定稿。AI 可以帮你提速，但绝不能替你决策。

四、铁证思维：用全程存证锁住人类原创的绝对主权

我从创作初期便搭建完整证据体系：OBS 录屏+央视时间戳+区块链+OSF 存证。这套证据链彻底击穿了“用过 AI 就是 AI 生成”的侵权谬误，用不可辩驳的事实向时代证明：思想、体系、创新 100%源于人类独立智慧，文本流经 AI 端口，不等于权属归属 AI。

五、作品明证：用创作者权益专利系列呼唤科技向善，共筑创作者经济

我在四个创作者权益相关的专利中，系统设计了一套面向未来的数据治理与权益保障方案，包括：《一种基于道家阳螺旋模型的原创成果全生命周期赋能系统》、《一种知产社交自媒体平台产学研社群 O2O 协同发表与管理功能实现方法》、《一种创作与 AI 辅助生成内容的数据审计核验、智能确权、价值分配及防侵权方法与系统》和《一种基于写权属词典的创作指导方法及合规管控与盗版防护系统》。

这套方案的核心构想之一，是推动平台为每一位创作者建立专属的私有产权数据向量库。创作者所有上传的原创成果、AI 交互记录、创作过程痕迹，都将实时归档于自己专属的、受版权保护的向量库中。该向量库的私有产权属性受法律保护，任何平台或第三方未经创作者明确的授权许可，不得将其用于模型训练、数据挖掘、算法迭代或

其他商业化开发利用。

在此基础上，创作者可以自主决定是否将自己的专属向量库部分或全部授权给平台进行合规使用，并有权设定授权的范围、期限、费用标准及撤回条件。平台则需提供透明的数据审计功能，让创作者可以随时查看自己的数据被谁调用、用于何种目的、产生了多少价值。当创作者不希望自己的数据继续被使用时，有权随时撤回授权，平台必须从模型训练中彻底剔除相关数据。这些设计已经在我的专利中完成了技术方案的构建，只待有远见的平台来共同推进实现。

这套方案的本质，是将数据主权从平台的“黑箱”中解放出来，归还给每一位创作者。它不是要对抗技术进步，而是要在技术进步的同时守住原创的尊严。当每一位创作者都拥有属于自己的、受法律保护的数据资产，当每一个平台都必须在透明的规则下与创作者共享价值，AI 时代的创作者经济才真正具备了可持续发展的根基。

这是我作为一位深耕行业三十余年的研究者，对科技向善最真诚的期待，也是我对这个时代最郑重的提案。

第三部分：终章·下篇 格局升华——初心、方向与时代希望

一、心态：做躬身入局的建设者

深知当前科技产业客观存在“重企业英雄、轻个体原创”的现象。若对个人创新的制度性保护在企业端落地不实，仅靠企业英雄主义，恐将偏离国家的号召，亦不符合我们作为技术强国的定位。我愿做那个躬身入局的建设者，以自身个案劈开一条可延续、可参照的正向道路。

二、方向：防范技术垄断，建立人机相融良性循环的新秩序

我的核心方向清晰且坚定：彻底划清“人类原创”、“AI 辅助”、“AI 生成”三者的法律与行业边界；以自身案例证明“人为主创、AI 为辅”才是可持续的人机创作模式；打破 AI 平台压制个体创新、掠夺个体数据的行业顽疾。

近日，行业内部分平台上线了类似的“可视化编辑”功能。这恰恰印证了我长期践行的“结构化、可视化、体系化、可存证”创作范式的前瞻性。我乐于看见科技工具的进步，但我更必须指出：**数据黑箱收割与经验拿来主义，换不来真正的持续创新，更没有消费者的持久消费力的产生。**

平台若无对创作者思想源头的敬畏，若无对原创权利的实质性尊重，仅靠“借鉴”来迭代，这种生态注定是脆弱且不可持续的。我真诚呼吁科技企业，切勿迷恋和固守“仅唯自己创作论、唯自己发明论”。创作者与平台应当构建双向流动的可循环经济，而非平台单方面吸纳原创训练数据，却吝于向创作者进行合理的价值分配。长此以往，这不仅是对创新的扼杀，最终更将截断平台自身的创新“活水”。唯有给予创作者权利以真正的尊重，方能换来平台生生不息的持续繁荣。

不可否认，AI 技术的飞速进步确实为创作者带来了前所未有的效率提升，这是技术赋予时代的红利。然而，工具的红利不应凌驾于规则之上，科技发展的终极意义在于“向善”。唯有让技术进步始终运行在知识产权的法治轨道上，让每一份人类原创智慧都得到法律的刚性捍卫，才是推动行业与国家创新最根本、最长远的动力。

三、希望：让个体伟大，撑起国家创新未来

真正的科技强盛，源于无数独立个体的持续崛起。我希望这份宣言能成为一盏明灯，让所有创作者不再被算法消解价值、不再被平台剥夺尊严。AI 是人类的工具，永远不能成为人类的替代；算法服务于创造，永远不能凌驾于思想。

四、赤忱提案：创作者权益理论和专利的明证

我将通过“专利局提前公开”与“OSF 学术平台基于 CC BY-NC-ND 4.0 协议主动开源”双轨并行的模式，公开约 30 项创作者权益理论及链元体系相关专利，这是我先行交付给国家、社会、平台与全体创作者的赤忱提案。它旨在为 AI 时代的创作者经济构建底层合规基础设施，让每一份人类智慧皆有迹可循、有法可保、有报可偿。

五、道生自然：分层开源、精准授权与业务红线(不含教育专利)

“功成不必在我、功成必定有我”的精神理念，自 2013 年以来，这是总书记在多个公开重要场合提及或深入阐述的政绩观。作为一名普通群众，我也深受这种精神力量的鼓舞。正如我 2025 年底在《我在新质生产力的时代里认真创造》一文中所述：“当每一份智力成果都能被有效沉淀与传承，当知识产权保护真正赋能新质生产力，无数个体的知识微光终将汇聚成推动文明进步的星河。”

基于此，我深刻践行这一理念，立足行业规范与共生大局，为了“道生自然”的创作者生态繁荣，为彻底厘清权利边界，以公开划定边界，以协议规范秩序，我对所涉理论文本与专利代码，实施极其严密且极具诚意的“三层分置”授权规则：

第一层：创作者权益理论及链元相关专利文献版权（底层护城河）—— CC BY-NC-ND 4.0：

本创作者权益与链元体系所有约 30 项专利的说明书文本，均采用 CC BY-NC-ND 4.0（署名-非商业性使用-禁止演绎）协议公开。此举旨在确立：任何人、任何平台均可非商业性地阅读与传播原样文本，但绝对禁止篡改我的原创表述、禁止商业性搬运专利文本。文本版权护城河不可逾越。

第二层：第一层所述约 30 项专利中的约 19 项外围技术与代码（生态繁荣层）—— 代码 Apache 2.0 开源 + 专利确立现有技术

1. 代码层面：采用 Apache 2.0 协议在 OSF 等平台开源，允许自由使用与商业衍生；
2. 专利层面：我郑重声明，通过“专利局提前公开”与“OSF 开源”双轨并行，这约 19 项外围专利已彻底确立为“现有技术”。专利说明书文本受第一层 CC BY-NC-ND 4.0 协议保护，绝对禁止篡改；基于 Apache 2.0 开源的外围代码允许无障碍商用。任何第三方绝无可能、亦绝不允许就相同技术方案再行申请专利，永远阻断技术垄断。若有第三方妄图通过篡改文本抢注专利，任何人皆可基于本人的版权声明对其提起侵权诉讼，彻底粉碎技术壁垒。

这正是我践行“功成不必在我、功成必定有我”的初心，以极致催生行业生态繁荣。但需严正声明：外围的开源不影响本人核心的闭源。

第三层：核心专利技术与代码（刚性红线层）—— 永久闭源与精准授权

针对上述约 30 项专利中的约 11 项核心专利（涵盖：句元、链元定义 V2.0、链元切分生成拓扑 V2.0、链元计价-结算-审计、链元神经网络、链元链 1 与 6 等），其底层代码永久闭源，专利权严格保留与授权管控。对认同价值观、有合规落地能力的非竞争性公司，后续不排除授予特定领域的“工程实施权”，促技术社会化转化；绝不容忍任何大厂绕过授权违规侵占。

【教育领域专属授权管控】：上述核心专利（尤其是句元、链元切分、链元神经网络等涉及底层语义与生成逻辑的专利）在教育领域的实施与应用，属于本人及指定利益相关方的绝对专属业务禁区。本人保留向任何第三方授予教育领域的专利实施许可的管控权力。

“创作者权益体系”专项专利：大部分定向开源。旨在推动全行业建立“创作过程可视化、数据授权可管控、原创确权可证明”的良性基础设施，促成平台与创作者从“机会捕获”走向“良性共生”。

【韦朋辰坚守之创作者主权精神】

第一、人类原创输入经 AI 辅助输出，绝不等于“AI 生成”！这是当前行业最大的认知谬误与侵权漏洞。AI 没有思想，AI 所谓的“逻辑推理”，正如我语玄论的核心思想所揭示的：人工智能的“逻辑推理”本质上仅仅是基于数学概率的数据重组，在微观做数学的概率穷举。概率是逻辑的一部分，概率穷举可以无限接近逻辑，却无法做到最终的判断逻辑；逻辑属于哲学领域的分支，故唯有哲学才可以做到从宏观上判定逻辑，微观靠数学，宏观靠哲学。哲学不是简单的二维辩证法，有如道家阴阳哲学中的中间层“玄变”，蕴含着无数的变化规律，唯有哲学能在宏观上主导对这些规律的逻辑判定，而非人工智能。AI 这种可以无限接近真逻辑的“假逻辑”是一种强大的生产力，但是始终不能脱离人类的哲学判断。概率重组永远只能盘活存量，绝不可能凭空创造增量。真正的创新，是现实中原本并不存在的突破，它只能源自人类的独立思辨与首创精神。

第二、创新的标准不容降级。任何由 AI 概率重组推演出的结果，都不构成法律与哲学意义上的“创新”。将 AI 的文本搬运与人类的原创突破混为一谈，是对人类智慧最大的亵渎。

第三、数据主权与授权红线。所有平台及相关方，在非经本人书面授权的前提下，绝对禁止将本人的任何原创数据、交互记录、理论体系用于数据训练、模型微调及 AI 生成等一切用途。创作者数据主权不容侵犯，值得坚决捍卫。

永久存证、永久有效、永久公示

宣言人：韦朋辰

2026 年 05 月 09 日